

1500655-44.2021.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAGOBERTO BUENO DE SOUZA

SENTENÇA

(Processo Digital)

VISTOS.

Vistos.

DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, já qualificado nos autos, é acusado de prática do delito previsto no art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de vargem grande do sul - sp

2ª vara judicial cumulativa

Avenida Walter Tatoni, nº 343 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep.

13.880-000 - Tel/Fax:-(19) 3643 - 3168

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500655-44.2021.8.26.0653 - lauda

Processo Digital nº:

1500655-44.2021.8.26.0653

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAGOBERTO BUENO DE SOUZA

SENTENÇA

(Processo Digital)

VISTOS.

Vistos.

DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, já qualificado nos autos, é acusado de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 11h00, no Sítio Pratinha, 1, Jd. São Paulo, unidade rural, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, guardava e mantinha em depósito, para a entrega ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, uma porção de Cannabis Sativa L., substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, pesando o conjunto 14,84 g (catorze gramas e oitenta e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15, e laudos químico-toxicológicos definitivos de fls. 69/71.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar às fls. 101. A denúncia foi recebida aos 2.03.22 (fls. 110/111). Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o acusado foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público defendeu a procedência da pretensão. A defesa, a seu turno, mediante memoriais, clamou pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado às fls. 69/71. A autoria foi confirmada pela prova oral.

Segundo consta da denúncia, após o cumprimento do mandado de prisão temporária, DAGOBERTO revelou aos policiais que juntamente com MARCIO RIBEIRO foi até o local dos fatos e desde setembro guardou e manteve em depósito dentro de um buraco, no interior de um tambor forrado com jornal, mais de meio quilo de maconha, para comércio ao consumo de terceiros. Diante da informação do acusado, e de vídeos encontrados em aparelhos celulares dos investigados (acesso obtido com autorização judicial ou do próprio acusado), que apontavam referido local em que as drogas eram guardadas, e da situação de flagrante delito, os agentes da lei, mediante a indicação do próprio acusado, localizaram o local em que o tambor se encontrava enterrado. O tambor foi aberto e em seu interior foram localizadas e apreendidas porções de maconha pesando cerca de 15 g (quinze gramas), a qual era destinada à venda e ao consumo de terceiros.

Felipe Antonio Alves da Rosa e Daniel de Almeida Sipos, investigadores de polícia, esclareceram que durante as investigações tiveram acesso a outro telefone celular apreendido, em cujo bojo havia um vídeo do acusado enterrando drogas. Indagado, o acusado de plano se reconheceu nas imagens e apontou aos policiais o exato local em que a droga estava enterrada e foi efetivamente apreendida, tratando-se de cerca de 15g de maconha.

Em seu interrogatório, o acusado confirmou que havia de fato enterrado a droga e assim o fez porque não gostava de consumi-la na frente de terceiro, sobretudo seus filhos e enteado. A droga era de fato sua e se destinava a seu consumo pessoal.

Não obstante as ponderações do acusado, a prova autoriza conclusão diversa. A droga era de fato dele ou ao menos estava sob sua guarda. A destinação, no entanto, era diversa. Destinava-se à venda a terceiros.

No curso das investigações, o próprio acusado confessou aos policiais que estava guardando a droga, enterrada, para fins de tráfico. Às fls 63/68 mostram-se nítidas as imagens do acusado enterrando a droga.

Não se mostraria crível qualquer versão diversa desta. O mero usuário não se daria o trabalho de enterrar a droga da forma como o fez o acusado. Especialmente porque, a cada vez que fosse usar alguma porção, teria o trabalho de desenterrar para ao depois novamente enterrar as porções restantes. Tal forma de guardar a droga por si revela que sua atividade era de fato destinada à venda, e não ao uso do entorpecente. Assim agindo, de forma trabalhosa, o agente espera não ser flagrado e, se o for, não responder pelo delito mais grave previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Trata-se, aliás, de prática rotineira na atualidade. A questão também já foi debatida no E. TJSP, firmando-se a jurisprudência nos termos seguintes: "Esse modus operandi de esconder as substâncias, em terrenos baldios, buracos, em muros, e, aos poucos, ir buscando para a entrega, é muito comum entre os criminosos do tráfico, pois, em caso de flagrante, a posse de poucas substâncias poderia não caracterizar o crime estampado no artigo 33, da Lei 11.343/06, mas o disposto no artigo 28, da referida Lei, cuja punição é mais branda" (Ap. n. 0000468-76.2016.8.26.0624, rel. Des. Osni Pereira, j. em 26.09.2017).

Pondere-se, ademais, que tais imagens foram extraídas do telefone celular de um terceiro também investigado e que o acusado se reconhece nas imagens. Assim sendo, não há razões para desacreditá-las.

Enfim. Houve apreensão da droga que estava guardada sob o poder do autuado. O contexto ligado à guarda do entorpecente por si revela a finalidade do agente. A conduta de fato bem se amolda ao tipo do art. 33 da Lei 11.343/06, impondo-se a condenação.

Passo à aplicação da pena:

Na primeira fase de aplicação da pena observa-se que o acusado ostenta maus antecedentes, sobretudo em razão da condenação nos autos do processo n. 0001072-18.2014.8.26.0653 (0003605-10.2017.8.26.0502) anotada às fls. 33. Reconhecidos os maus antecedentes, fixa-se a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena há que se levar em conta que o acusado é reincidente, destacando-se a condenação definitiva nos autos do processo n. 0016910-95.2016.8.26.0502 (0001838-71.2014.8.26.0653) anotada às fls. 32. Dado o acréscimo de 1/6, a pena atinge o patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-multa, tornando-se desde logo definitiva, eis que ausentes outras causas de modificação.

Sem maiores elementos acerca das condições socioeconômicas do acusado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, dado tratar-se de crime equiparado a hediondo, de acordo com o disposto na Constituição da República, além da própria reincidência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar o acusado DAGOBERTO BUENO DE SOUZA, já qualificado nos autos, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa no piso mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com as disposições da Lei 8.072/90.

Persistentes os motivos que ensejaram a segregação cautelar, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Oficie-se recomendando-o na prisão em que se encontrar.

Custas na forma da lei.

P.I.

Vargem Grande do Sul - SP, 17/05/2022.

CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA